



FONDAZIONE UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA

Viale Europa Loc. Germaneto
Campus Universitario S. Venuta
88100 Catanzaro
C.F. 97067040796 P.I. 03267910796

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER LE "OPERE DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE RESIDENZE UNIVERSITARIE [III° LOTTO] ALL'INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO S. VENUTA, DA AGGIUDICARE IN BASE AL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.

CUP: C65E19000450002

DISCIPLINARE DI GARA	1
1. PREMESSE	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.2 CHIARIMENTI	7
1.3 COMUNICAZIONI	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI	10
4.1 DURATA	10
4.2 OPZIONI	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
6. REQUISITI GENERALI	12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	14
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	15
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	16
7.3.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE	17
8. AVVALIMENTO	17
9. SUBAPPALTO	19
10. GARANZIA PROVVISORIA ED ULTERIORI GARANZIE	19
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15. CONTENUTO DELLA BUSTA– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	24
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	25
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	26

15.3.1	Dichiarazioni integrative	26
15.3.2	Documentazione a corredo	28
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	31
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	33
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
19.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	34
20.	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	38
21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	40
22.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	41
23.	NOMINA DEL SEGGIO DI GARA	42
24.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE	42
25.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	43
26.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	44
27.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	44
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	45
29.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	45
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46
31.	ACCESSO AGLI ATTI	48

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE RESIDENZE UNIVERSITARIE [III° LOTTO] ALL'INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO, DA AGGIUDICARE IN BASE AL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.

CUP C65E19000450002

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara con cui è stata indetta la presente procedura alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, "Codice dei Contratti" o "Codice").

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per le opere di realizzazione delle nuove residenze universitarie [III° LOTTO] all'interno del Campus Universitario.

STAZIONE APPALTANTE: FONDAZIONE UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA – Viale Europa Loc. Germaneto Campus Universitario S. Venuta 88100 Catanzaro C.F. 97067040796 P.I. 03267910796 Sito internet: www.fondazioneumg.it - e-mail: info.fondazioneumg@unicz.it - Posta elettronica certificata: fondazione.umg@pec.it

Con Determina a contrarre n.429 del 19.11.2025 la Fondazione Università MAGNA GRAECIA ha deciso di affidare l'incarico attinente all'ingegneria e all'architettura di direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per le opere di realizzazione delle nuove residenze universitarie [III° LOTTO] all'interno del Campus Universitario.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 co. 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 cd. Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei contratti la durata massima del procedimento è pari a nove mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 al Codice, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del medesimo Codice.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del D.P.C.M. n. 148/2021.

Tenuto conto della natura del presente affidamento, non è possibile procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 36/23.

Luogo di esecuzione: è la sede dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro-località Germaneto di Catanzaro – Codice NUTS ITF63;

La procedura è identificata dal seguente codice CPV: principale: 71300000-1 Servizi di ingegneria.

Tipo di appalto: servizi di ingegneria e architettura relativi alla direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'onorario per l'affidamento dei servizi di ingegneria è stato quantificato in € **354.055,44** esclusi oneri fiscali, contributivi e previdenziali, applicando il Decreto Parametri approvato dal Ministero della Giustizia in data 17.06.2016 riguardante "Le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottate ai sensi dell'articolo 41 comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dell'importo dei lavori stimato in € 8.414.887,91 (incluso oneri per la sicurezza) IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del D.lgs. n. 36/2023 l'importo dei servizi in oggetto è soggetto a ribasso d'asta nei limiti del 35 per cento dell'importo posto a base di gara.

Tale onorario, ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del D.Lgs. n. 36/2023 è così suddiviso:

Direzione lavori in fase di esecuzione e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:

- Compenso non soggetto a ribasso € 230.136,04;
- Compenso soggetto a ribasso € 123.919,40 (*35 per cento dell'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del D.lgs. n. 36/2023*)

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Domenico Biamonte

pec: fondazione.umg@pec.it - mail: ufficiotecnico@fondazioneumg.it - tel. 0961 3694506

La Stazione Appaltante ha determinato di avvalersi della facoltà della c.d. "inversione procedimentale" prevista dall'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in base alla quale le offerte vengono esaminate prima della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità degli offerenti, con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale,

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura si svolgerà esclusivamente con le modalità telematiche (in conformità a quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.) mediante la piattaforma di e-procurement "ASMECOMM" (di seguito denominata Piattaforma), previa registrazione presso l'area riservata alla gara in oggetto, all'indirizzo: <https://piattaforma.asmecomm.it>, ottenendo così le credenziali di accesso (account) per inviare la documentazione richiesta dal presente Disciplinare, firmata digitalmente ove richiesto, nonché per poter scaricare integralmente la documentazione sia amministrativa che tecnica ed economica relativa alla gara in oggetto.

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema e deve di volta in volta accertarsi che sia utilmente avvenuto l'invio degli atti al Sistema stesso, e più in specifico deve accertarsi di avere effettuato l'invio utile in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) dei documenti sulla piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato "Regole Sistema eProcurement", reperibile all'indirizzo internet: https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php; in detto documento sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile contattare il servizio Help desk: assistenza@asmecomm.it - tel. +39 800 719 717

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 ivi compresi gli Allegati nonché degli atti di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici vigenti, e delle Regole tecniche di cui all'art.26 D.lgs. 36/2023.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle norme tecniche di utilizzo, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice Civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice Civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme tecniche di Utilizzo, ove sono riportate le modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma e la modalità di partecipazione alla procedura.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sulla medesima Piattaforma e sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia così come esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Norme Tecniche di Utilizzo, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile 24/24 h.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e delle istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel profilo committente della Stazione Appaltante o le comunicazioni attraverso la Piattaforma.

In caso di violazione delle regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma, attraverso il link <https://piattaforma.asme-comm.it/>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare fino alle **ore 12:00 del 12/12/2025** attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'operatore economico con la registrazione alla piattaforma telematica raggiungibile tramite il sito internet: <https://www.piattaforma.asmecomm.it>. e la presentazione dei quesiti e/o dell'offerta elegge automaticamente domicilio nel sistema ovvero nell'apposita area Comunicazioni riservate al concorrente e Comunicazioni della S.A ad esso riservata e nelle altre sezioni della piattaforma tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti.

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma telematica.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo della piattaforma telematica dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Domanda di Partecipazione;
- 4) Modello offerta economica;
- 5) Schede modello "A" per la dimostrazione dei requisiti tecnico – professionali;
- 6) Documento di Gara Unico Europeo elettronico (DGUE);
- 7) Calcolo parcella competenze professionali;
- 8) Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 9) Tracciabilità flussi finanziari;

- 10) Comunicazione titolare effettivo;
- 11) Dichiarazione generali soggetti art 94 co.3 del D.Lgs 36/23;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante www.fondazioneumg.it nella sezione Bandi di gara e contratti dell'Amministrazione Trasparente, nonché sulla piattaforma informatica ASMECOMM all'indirizzo <https://www.piattaforma.asmecomm.it>.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

ELABORATI PROGETTUALI

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante www.fondazioneumg.it nella sezione Bandi di gara e contratti dell'Amministrazione Trasparente, nonché sulla piattaforma informatica ASMECOMM all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it>.

Il progetto è stato validato il 08/10/2025 dal R.U.P. Ing. Domenico Biamonte

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, in ragione della sostanziale unitarietà del servizio, nonché in funzione del contenimento dei costi e dell'ottenimento di economie di scala.

Ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti, la presente procedura ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per l'attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. L'onorario per l'affidamento dei servizi (direzione lavori e CSE in fase di esecuzione) è stato quantificato in € **354.055,44** oltre CNPAIA 4% pari a € 14.162,22 e IVA 22% pari a € 81.007,05 per complessivi € 449.331,84 come rilevabile dallo stesso "Schema di parcella" (Allegato al presente disciplinare) calcolato sulle seguenti categorie d'opera

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <<V>>
	Co- dice	Descrizione	
IMPIANTI	IA.03	<i>Imp. elettrici ed ausiliari, cabina e fotovoltaico</i>	€. 1.443.299,24
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianto termico e condizionamento</i>	€. 727.128,39
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianto idrico sanitario e idrico-antincendio</i>	€. 385.621,50
EDILIZIA	E.06	<i>Edilizia: residenze</i>	€. 3.710.525,77
STRUTTURA	S.03	<i>Edilizia: strutture</i>	€. 2.148.313,01

Tale onorario pari a € **354.055,44** (Direzione lavori e CSE in fase di esecuzione) calcolato applicando il Decreto Parametri approvato dal Ministero della Giustizia in data 17.06.2016 riguardante "Le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottate ai sensi dell'articolo 41 comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dell'importo dei lavori stimato in € 8.414.887,91 (incluso oneri per la sicurezza) IVA esclusa, è così suddiviso:

	Descrizione dei servizi	CPV	Importo
1	Compenso per la Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)		€ 344.055,44
2	Spese e oneri accessori (percentuale forfettaria al 2,825%)		€ 10.000,00
(A) Totale corrispettivo servizi DL e CSE (1+2)		71300000-1	€ 354.055,44
(B) Oneri previdenziali e assistenziali (4%)			€ 14.162,22
Valore globale stimato del servizio (A + B) al netto dell'IVA			€ 368.217,66
(C) Opzione per l'affidamento ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a) del D.lgs. 36/23 del servizio di direzione dei lavori di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del 'CORPO C'			€ 32.934,44

Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del D.Lgs. n. 36/2023 solo il 35% dell'importo complessivo posto a base di gara è soggetto a ribasso percentuale.

L'importo totale a base di gara (soggetto a ribasso) è in euro e al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri della sicurezza da rischi da interferenze è pari a 0,00 €, e non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'Appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione della natura stessa del servizio di architettura e ingegneria da svolgere, inteso come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi che dovranno avere una loro coerenza progettuale e funzionale.

Al professionista sarà corrisposto l'importo corrispondente alla prestazione che risulterà effettivamente svolta.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto (Direzione Lavori, misura, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) sono collegate alla durata dei lavori, prevista in **300 (trecento)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori fino al collaudo statico e tecnico amministrativo.

La durata contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e si esaurisce con l'emissione del certificato di collaudo.

4.2 OPZIONI

4.2.1. L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art 120, co. 1, lett. a) del D.lgs. 36/23 di affidare al concorrente aggiudicatario la direzione dei lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del 'CORPO C' per l'importo di €. 32.934,44 oltre CNPAIA 4% pari a € 1.317,38 e IVA 22% pari a € 7.535,40 per complessivi € 41.787,22 come rilevabile dallo stesso "Schema di parcella (Allegato al presente disciplinare).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara, in forma singola e associata, i seguenti soggetti:

Operatori economici di cui all'articolo 66 del Codice e precisamente:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo (art. 66, co.1 lett. a del Codice);
- b) società di professionisti (art. 66, co 1 lett b) del codice)
- c) società di ingegneria (art. 66, co. 1 lett. c del Codice);
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 712000000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-874276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE (art. 66, co. 1, lett. a e g del Codice);
- g) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'art. 66, co. 1, lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. L'esclusione può essere disposta solo qualora si riscontrino fondati motivi che tale strumento giuridico è stato utilizzato per finalità anticoncorrenziali.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui alla precedente lettera h), rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere g) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

NB-1: La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

NB-2: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94 commi 1 e 2 del D.lgs. n.36/2023, ciascun operatore economico deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 dell'art. 94 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 15.2 del presente Disciplinare di gara – preferibilmente il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando (nell'allegato 1), i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, cc. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

N.B.-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici di cui all'art. 66 del Codice devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 in ragione della forma giuridica assunta, nonché quelli previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66, co.2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.2

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto.

L'Operatore Economico deve garantire, per tutta la durata dell'appalto in oggetto, la presenza delle seguenti figure professionali:

1. Direttore dei Lavori (DL)
2. Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), diverso dal DL, ai sensi dell'art. 114, co. 4 del Codice

Si precisa che ai sensi dell'art. 114, co. 4 del D.Lgs. 36/2023, dato l'importo dei lavori cui sono connessi i servizi tecnici oggetto del presente appalto, e vista la complessità degli stessi, le figure professionali di Direttore dei lavori (DL) e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) non possono essere ricoperte dalla stessa persona fisica.

Per le suddette figure professionali sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale:

Per il professionista che espleta l'incarico di Direttore dei Lavori (DL)

- Iscrizione negli appositi albi professionali e specifici requisiti di abilitazione. In particolare: Laurea (specialistica/magistrale o quinquennale) in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nella Sezione A del relativo Albo Professionale e in regola con i crediti formativi; oppure: Laurea (specialistica/magistrale o quinquennale) in architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nel relativo Albo Professionale e in regola con i crediti formativi.

Per il professionista responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

- Possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 98 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 ed abilitazione alla professione e iscrizione all'albo professionale;
- Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 commi 2 e seguenti, del D.Lgs. 81/2008.

Per ogni figura professionale, il concorrente indica: il nominativo del professionista incaricato, il codice fiscale, il titolo di studio e, ove richiesti, gli estremi dell'iscrizione all'albo professionale, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 per il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti se in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'Operatore economico è comunque tenuto ad integrare la documentazione non conseguibile da pubbliche amministrazioni.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il requisito richiesto è un fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della presente procedura, pari a 1 volte l'importo a base di gara, ossia pari a Euro € 354.055,44

Tale requisito è richiesto in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili professionali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantire la capacità professionale, per assicurare un adeguato livello qualitativo delle prestazioni richieste

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per i sotto riportati requisiti si è tenuto conto della specificità del servizio richiesto in ossequio ai principi di adeguatezza, attinenza e proporzionalità (Linee Guida n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)

a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori della categoria e ID indicata nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

CATEGORIE D'OPERA	Categoria e ID delle opere	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
EDILIZIA	E.06	€. 3.710.525,77	€. 3.710.525,77
STRUTTURE	S.03	€. 2.148.313,01	€. 2.148.313,01
IMPIANTI	IA.01	€. 385.621,50	€. 385.621,50
IMPIANTI	IA.02	€. 727.128,39	€. 727.128,39
IMPIANTI	IA.03	€. 1.443.299,24	€. 1.443.299,24

Sono ritenute idonee a comprovare i requisiti richiesti le attività svolte quando il grado di complessità sia almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare.

Qualora i suddetti servizi siano stati espletati all'interno di Raggruppamenti Temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oltre alla copia del titolo abilitativo edilizio e delle fatture del corrispettivo;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.3.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 66 comma 1, lett. f), g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione indicati dagli art. 35, 36, 37, 38, 39 dell'Allegato II.12 del Codice.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti nell'Allegato II.12, Parte V a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura b) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 66 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 104, co. 11 del Codice, non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di idoneità professionale di cui al Paragrafo 6.1 del presente disciplinare, atteso che tali requisiti sono richiesti per

l'esecuzione di prestazioni essenziali, e data altresì la natura complessa e altamente specialistica dei servizi tecnici oggetto del presente appalto.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, co. 12 del Codice, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario, sia l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Ai sensi dell'art. 104, co. 7 del Codice, il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale e mezzi di prova oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, co. 1 del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, co. 2 del Codice, il servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al presente Disciplinare, potrà essere oggetto di subappalto solo con riferimento a prestazioni accessorie e secondarie, quali i rilievi e la redazione grafica degli elaborati di cantiere. Ciò, in ragione della complessità dell'opera da realizzare, e, quindi, anche delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Le prestazioni che possono essere oggetto di subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della complessità del servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento per la sicurezza in cui le predette prestazioni si inscrivono.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA ED ULTERIORI GARANZIE

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 106 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

L'aggiudicatario è comunque tenuto a prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Committente valida fino all'emissione del certificato di collaudo.

Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale, il Tecnico incaricato dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

11. SOPRALLUOGO

È previsto l'obbligo del sopralluogo presso i luoghi oggetto di intervento.

Il concorrente, pertanto, dovrà obbligatoriamente dichiarare di aver preso visione del luogo dove devono essere eseguiti i lavori, allegando alla documentazione amministrativa l'attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal tecnico incaricato della Fondazione Università MAGNA GRAECIA.

Al detto sopralluogo sarà ammesso il titolare, o legale rappresentante dell'impresa, o il direttore tecnico dell'impresa muniti di proprio documento di identità, copia del certificato della C.C.I.A.A. in cui sia specificata la propria qualificazione, od altro soggetto munito procura speciale e di proprio documento di identità. Il sopralluogo deve essere effettuato con l'assistenza di un dipendente della Fondazione UMG che rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo verificando e completando il modello allegato che dovrà essere presentato in tale sede debitamente precompilato con i dati richiesti in duplice copia.

Il concorrente che deve effettuare il sopralluogo deve comunicare a mezzo pec la presenza del proprio incaricato, almeno 48 ore prima della data del sopralluogo, ai seguenti referenti incaricati:

- Ing. Domenico Biamonte - pec: fondazione.umg@pec.it

Le richieste di sopralluogo devono essere effettuate entro il **17/12/2025** prima della scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta. Alla predetta comunicazione seguirà conferma da parte della Stazione Appaltante.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete) e, se costituita in RTI, III), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di procura speciale conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005, l'offerta è dichiarata inammissibile.

FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico versione 2 utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) in base a quanto stabilito con Delibera Anac 582/2023.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Accedere al servizio FVOE 2.0) secondo le istruzioni contenute sul medesimo Portale.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera Anac 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

E' stato dismesso l'uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti

L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE).

Accesso riservato all'Operatore economico

Per poter accedere al servizio occorre:

- Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti.
- Richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla pagina di creazione profili.
- Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del **30/12/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L' "OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e

ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata telematicamente.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni domanda di ammissione alla gara (Allegato 1) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://piattaforma.asmecomm.it>.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni (centottanta) dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

Prescrizioni per RTI e Consorzi

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana. Se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta presentata sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si invitano comunque tutte le imprese associate/consorziate ad effettuare la registrazione alla piattaforma: <https://piattaforma.asmecomm.it>

Firma digitale

L'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni eventuale ulteriore documentazione relativa alla "BUSTA DOCUMENTAZIONE" deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l'ente nazionale per la digitalizzazione della P.A.DigitPA (ex CNIPA); l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo mail http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di

condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta; la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dovranno essere inseriti i documenti ed attestazioni di seguito elencati, utili a fornire le informazioni sull'Operatore Economico che intende partecipare alla presente procedura. Esse sono distinte in conformità alle sezioni Parte II, Parte III e Parte IV del DGUE di cui all'art. 91 del D.Lgs. 36/2023:

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

15.1.1.1 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

15.1.1.2 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

15.1.1.3 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante

dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 comma 4 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione a) per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione c) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) Parte VI – Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lettere e) ed f) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 7.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
 - 4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
 - 5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - 6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); (protocollo di legalità);

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a:

(integrazioni al DGUE); (elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3); (protocollo di legalità);

(concordato preventivo);

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura [e ove la STAZIONE possieda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente L'INDICAZIONE dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"].
- Ricevuta di pagamento contributo ANAC;
- Schede Modello A in ordine al possesso dei requisiti di carattere speciale da parte di ciascun professionista che partecipi in forma singola ovvero in modalità plurisoggettiva;

[Nel caso studi associati]

- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane

professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella “Busta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta tecnica che, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente, in calce, dal legale rappresentante del concorrente o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il concorrente medesimo. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato manuale operativo, dal solo concorrente mandatario o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una dei concorrenti che lo compongono.

L'Operatore economico nella “BUSTA TECNICA”, dovrà inserire una relazione tecnica (suddivisa per ogni elemento di valutazione) nella quale vengono illustrati i prodotti e i processi di cui alla successiva tabella per l'assegnazione dei punteggi; nonché tutti i documenti, relazioni e quanto ciascuna ditta offerente ritenga utile e necessario alla perfetta individuazione e valutazione della propria offerta; in formato elettronico, con l'apposizione delle firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato.

I documenti tutti che l'Impresa ritiene presentare e costituenti l'offerta tecnica, elaborati in maniera chiara e dettagliata, dovranno essere redatti in lingua italiana ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo da costituire o consorzio occasionale, sia dall'operatore economico mandatario (o capogruppo) sia dagli operatori mandanti.

La RELAZIONE TECNICA dovrà essere redatta in lingua italiana, in fogli singoli di formato A4 verticale (è ammessa la sostituzione di 2 fogli A4 a fronte di 1 foglio A3), testo solo a fronte, in carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, di massimo 10 (dieci) pagine formato A4 verticale solo a fronte (esclusa copertina, indice ed eventuali allegati alla relazione) che sarà utilizzata anche quale giustificativo nell'ambito dell'eventuale sub-procedimento di anomalia.

Eventuali allegati della citata relazione, quali, ad esempio, le certificazioni, le schede tecniche, la documentazione fotografica, tavole, etc., non saranno conteggiati nelle suddette 10 (dieci) pagine ma potranno essere presentate per un numero massimo di n. 6 pagine A4 verticale solo a fronte (è ammessa la sostituzione di 2 fogli A4 a fronte di 1 foglio A3).

Tale relazione, suddivisa in Capitoli e Paragrafi, dovrà essere redatta e sviluppata con specifico riguardo ad ogni singolo criterio e sub-criterio della componente qualitativa dell'offerta attinente al servizio di cui trattasi

A	Professionalità ed adeguatezza della Direzione dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori preposti al servizio;
B	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta;
C	Modalità di svolgimento del servizio;
D	Risorse strumentali e informative messe a disposizione per espletamento servizi.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, digitalmente da tutti i componenti con le modalità indicate nei documenti di gara.

Si precisa che le prestazioni previste nella relazione tecnico descrittiva diverranno parte integrante del disciplinare d'incarico che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.

ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita pagina, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografa dall'offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art. 36 D.Lgs. 36/2023 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Dovrà, altresì, fornire un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione Appaltante. Il concorrente, comunque, non potrà considerare riservata e/o secretata l'intera relazione.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e deve contenere i seguenti elementi:

a) Il ribasso percentuale sull’importo soggetto a sconto, stimato dalla S. A con riferimento al Decreto Ministeriale 17/06/2016 ed ai sensi dell’art. 41, comma 15-bis del D.Lgs. n. 36/2023 pari ad €.123.948,73.

Verranno prese in considerazione fino a n. **2 cifre decimali**. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso senza arrotondamenti.

L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.

In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso indicato a sistema e quello esposto nella dichiarazione di offerta secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, prevarrà quest’ultimo.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b) del Codice.

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	<i>Max 80 punti</i>
Offerta economica	<i>Max 20 punti</i>
TOTALE	100 punti

19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

PUNTEGGI OFFERTA TECNICA			
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI	PUNTI MAX
A- Professionalità ed adeguatezza della Direzione dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori preposti al servizio	10	A.1 - Direzione dei Lavori - Comprovata esperienza professionale in attività simili a quella oggetto del presente incarico e di rilevanza analoga per completezza dell'incarico, consistenza, natura delle problematiche e autorevolezza della committenza, documentata dall'espletamento negli ultimi dieci anni di un numero massimo di 3 incarichi di interventi simili.	6 <i>discrezionale</i>
		A.2 - Coordinatore della Sicurezza durante la fase di esecuzione dei lavori - Comprovata esperienza professionale in attività simili a quella oggetto del presente incarico e di rilevanza analoga per completezza dell'incarico, consistenza, natura delle problematiche e autorevolezza della committenza, documentata dall'espletamento negli ultimi dieci anni di un numero massimo di 3 incarichi di interventi simili.	4 <i>discrezionale</i>
B- Professionalità ed adeguatezza del gruppo di lavoro – Ufficio di Direzione Lavori – Ufficio di supporto al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	10	B.1 - Direzione dei Lavori – composizione dell'ufficio di Direzione Lavori, esperienza professionale dei professionisti indicati.	6 <i>discrezionale</i>
		B.2 - Coordinatore della Sicurezza durante la fase di esecuzione dei Lavori – composizione dell'ufficio di supporto al CSE, esperienza professionale dei professionisti indicati.	4 <i>discrezionale</i>
C- Modalità di svolgimento del servizio	45	C.1 - Direzione dei lavori	20 <i>discrezionale</i>
		C.2 - Coordinatore della Sicurezza durante la fase di esecuzione dei lavori	15 <i>discrezionale</i>
		C.3- Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza	10 <i>discrezionale</i>
D- Risorse strumentali e informative messe a disposizione per espletamento dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.	10	D- Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per l'attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	10 <i>discrezionale</i>
Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN	2		2 <i>tabellare</i>

ISO 9001:2015 nel settore IAF 34 in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.			
Possesso della certificazione di parità di genere rilasciata in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008	2		2 <i>tabellare</i>
Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori conforme allo standard internazionali di riferimento ISO 45001:2018 nel settore EA 34, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per lo specifico settore, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.	1		1 <i>tabellare</i>
TOTALE	80	TOTALE	80

A. Professionalità ed adeguatezza del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori preposti al servizio – Punteggio max 10 punti

Il criterio A si riferisce alla professionalità ed adeguatezza della/e figura/e incaricata/e per la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Sub criterio A.1 – Direzione dei lavori

Il criterio A.1 si riferisce alla professionalità ed adeguatezza della figura incaricata della Direzione dei Lavori attraverso la descrizione di servizi svolti per conto di Committenti pubblici o privati relativi ad incarichi prestatati direttamente dal professionista che svolgerà l'incarico messo a gara, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Il professionista dovrà presentare schede tecniche descrittive per un numero massimo di n. 3 (tre) servizi di direzione lavori svolti negli ultimi 10 (dieci) anni per opere affini, per tipologia e importo, a quelle oggetto di incarico, secondo quanto stabilito dal par. V del D.M. tariffe, da inserire nella relazione tecnica di cui sopra.

Per ciascuna esperienza dovrà essere indicato:

l'oggetto dell'incarico;

descrizione dell'intervento;

il Committente (pubblico o privato) e n. atto a comprova dell'ottenimento dell'incarico;

l'anno/i di esecuzione precisando, per quegli incarichi ancora in esecuzione, la quota parte percentuale di attività svolta al momento della presentazione dell'offerta;

l'importo delle opere, comprese varianti approvate;

periodo di esecuzione;

eventuali immagini rappresentative dell'incarico.

Saranno considerati validi servizi di Direzione Lavori in corso di esecuzione purché eseguiti per una percentuale superiore al 30%.

Sub criterio A.2 – Coordinatore della Sicurezza durante la fase di esecuzione dei lavori

Il criterio A.2 si riferisce alla professionalità ed adeguatezza della figura incaricata del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione attraverso la descrizione di servizi svolti per conto di Committenti pubblici o privati relativi ad incarichi prestati direttamente dal professionista che svolgerà l'incarico messo a gara, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Il professionista dovrà presentare schede tecniche descrittive per un numero massimo di n. 3 (tre) servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione svolti negli ultimi 10 (dieci) anni per opere affini, per tipologia e importo, a quelle oggetto di incarico, secondo quanto stabilito dal par. V del D.M. tariffe, da inserire nella relazione tecnica di cui sopra.

Per ciascuna esperienza dovrà essere indicato:

l'oggetto dell'incarico;

descrizione dell'intervento;

il Committente (pubblico o privato) e n. atto a comprova dell'ottenimento dell'incarico;

l'anno/i di esecuzione precisando, per quegli incarichi ancora in esecuzione, la quota parte percentuale di attività svolta al momento della presentazione dell'offerta;

l'importo delle opere;

periodo di esecuzione;

eventuali immagini rappresentative dell'incarico.

Saranno considerati validi servizi di Direzione Lavori in corso di esecuzione purché eseguiti per una percentuale superiore al 30%.

B. Professionalità ed adeguatezza del gruppo di lavoro – Punteggio max 10 punti

Il criterio B si riferisce alla professionalità ed adeguatezza delle figure facenti parte dell'ufficio di Direzione dei Lavori ed eventualmente messe a disposizione a supporto del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Sub criterio B.1 – Ufficio Direzione dei Lavori: Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere

Il criterio B.1 si riferisce alla professionalità ed adeguatezza della struttura costituente l'Ufficio di Direzione dei Lavori mediante le figure di Direttore Operativo e di Ispettore di Cantiere.

Nella descrizione del criterio dovranno essere indicate le figure professionali incaricate di svolgere le funzioni di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere con breve descrizione dei curricula (titolo abilitativo) mediante le relative competenze ed esperienze in servizi analoghi da cui sia possibile evincere l'adeguatezza della struttura alla supervisione dei lavori in oggetto. Tali figure dovranno comunque rispettare i requisiti professionali minimi richiesti dal CSA. Saranno valutate positivamente eventuali figure aggiuntive presentate a supporto dell'Ufficio di Direzione dei Lavori rispetto a quanto indicato nel Capitolato.

Sub criterio B.2 – Eventuali figure a supporto del Coordinatore della Sicurezza durante la fase di esecuzione dei lavori

Il criterio B.2 si riferisce alla professionalità ed adeguatezza della struttura che eventualmente può essere messa a disposizione della figura di Coordinatore della Sicurezza durante la fase di esecuzione dei lavori.

Nella descrizione del criterio dovranno essere indicate le figure professionali eventualmente incaricate di svolgere le funzioni di supporto al CSE con breve descrizione dei curricula (titolo abilitativo) mediante le relative competenze ed esperienze in servizi analoghi da cui sia possibile evincere l'adeguatezza della struttura alla supervisione e controllo della sicurezza durante i lavori in oggetto. Tali figure dovranno comunque rispettare i requisiti professionali minimi richiesti dal CSA.

C. Modalità di svolgimento del servizio – Punteggio max 45 punti

Il criterio C si riferisce alle modalità con cui l'affidatario intende svolgere i servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Sub criterio C.1 – Direzione dei lavori

Il criterio C.1 si riferisce alle modalità operativa con cui l'affidatario intende svolgere il servizio di Direzione dei Lavori in ottemperanza alle prescrizioni minime descritte nel Capitolato Speciale specificando a titolo esemplificativo quanto segue:

- modalità di comunicazione e condivisione della documentazione di cantiere con la Stazione Appaltante sullo stato di aggiornamento delle lavorazioni mediante anche l'uso di piattaforme digitali;
- modalità di coordinamento del gruppo costituente l'Ufficio di Direzione dei Lavori;
- modalità di coordinamento con l'attività svolta dal collaudatore in corso d'opera;
- modalità operative di supervisione e controllo delle lavorazioni e verifica dello stato di avanzamento dei lavori e della conformità con le prescrizioni progettuali, con l'indicazione della frequenza delle visite in cantiere del Direttore dei lavori designato.

Sub criterio C.2 – Coordinatore della Sicurezza durante la fase di esecuzione dei lavori

Il criterio C.2 si riferisce alle modalità operativa con cui l'affidatario intende svolgere il servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in ottemperanza alle prescrizioni minime descritte nel Capitolato Speciale specificando a titolo esemplificativo quanto segue:

- modalità di comunicazione e condivisione della documentazione di cantiere con la Stazione Appaltante sullo stato di aggiornamento delle lavorazioni mediante anche l'uso di piattaforme digitali;
- -modalità di coordinamento e supervisione dell'attività del tutor di cantiere e con l'eventuale gruppo costituente l'ufficio di coordinamento della sicurezza;
- modalità operative di supervisione e controllo del rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) durante la fase di esecuzione dei lavori delle lavorazioni, con l'indicazione della frequenza delle visite in cantiere del CSE designato.

Sub criterio C.3 – Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza

Il criterio C.3 si riferisce alle modalità di interazione/integrazione con la Committenza ed alla efficacia ed efficienza di quanto proposto dal Concorrente.

D. Risorse strumentali e informative messe a disposizione per espletamento servizi – Punteggio max 10 punti

Il criterio D si riferisce alle eventuali risorse strumentali informative messe a disposizione per l'espletamento del servizio Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

In particolare deve essere eseguita una descrizione motivata con riferimento alle funzioni che le risorse strumentali e informative supportano, dell'uso di apparecchiature tecniche e software per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto.

Devono essere inoltre descritte le modalità di funzionamento di eventuali sistemi informativi utilizzati per implementare i rapporti funzionali sia interni che esterni, la comunicazione e la condivisione delle informazioni relative allo stato di avanzamento del cantiere in relazioni ai lavori e alle condizioni di sicurezza con l'eventuale possibilità di impiego di sistemi di autorilievo delle presenze dei soggetti del gruppo di DL e CSE.

20. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Secondo quanto previsto dalle Linee guida n° 2 dell'ANAC, per ogni sub criterio i componenti della commissione procedono all'assegnazione diretta dei coefficienti variabili tra 0 e 1 sulla base della qualità tecnica e funzionale delle offerte, delle peculiarità delle soluzioni tecniche e modalità operative adottate, nonché degli obiettivi che si intendono perseguire, come di seguito indicato:

ottimo	1,00
più che distinto	0,90
distinto	0,80
più che buono	0,70
buono	0,60

più che discrete	0,50
discreto	0,40
più che sufficiente	0,30
sufficiente	0,20
mediocre	0,10
insufficiente	0,00

I coefficienti di qualità, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun sub criterio avente natura qualitativa, sono determinati effettuando la media dei coefficienti che ogni componente del seggio ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub criterio.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni sub criterio, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. È esclusa la seconda riparametrazione.

La migliore offerta è quella del concorrente che consegue la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni sub criterio di valutazione, il punteggio del criterio per il relativo coefficiente di qualità.

Non si procederà all'apertura dell'offerta economica per quelle offerte tecniche che non raggiungano il punteggio minimo di 48 (quarantotto) punti su 80 punti calcolato dopo le operazioni di riparametrazione.

Non è prevista riparametrazione sul punteggio tecnico complessivo.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i* **C_{bi}** = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i* **C_{ni}** = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i*

P_a = *peso criterio di valutazione a* **P_b** = *peso criterio di valutazione*

P_n = *peso criterio di valutazione n*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

L'offerta economica deve essere redatta mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara soggetto a sconto. Il punteggio sarà determinato ai sensi dell'art. 2-bis dell'allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante la seguente formula:

Se $R_i < R_{med}$

$$Pe_i = (R_i/R_{med})^{\alpha} * X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

- **PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;**
- **R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;**
- **R_{med} = media ribassi offerti;**
- **α = coefficiente pari a 0,1;**
- **X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 10.**

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023, con determinazione dirigenziale, viene nominata la Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

La Commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I commissari vengono nominati secondo modalità che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione e il possesso di un'adeguata competenza tecnica.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul pro-filo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La durata dei lavori della Commissione ed il numero di sedute virtuali e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 93 comma 2 del Codice, avvalendosi della Piattaforma che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi per tale il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche, ossia, che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed economico, nella medesima seduta pubblica convocata per la lettura dei punteggi, la Commissione comunicherà ai soli Operatori Economici interessati, contestualmente alla trasmissione del verbale contenente la graduatoria, la richiesta di migliorare la rispettiva offerta economica e di presentarla tramite Piattaforma entro le successive 48 ore dalla chiusura della seduta pubblica in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse in via provvisoria.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Stante l'utilizzo della Piattaforma che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica virtuale.

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessità, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Consiglio di Stato, sez. III 20.01.2021, n. 627; TAR Campania, sez. II, 02.03.2020 n. 957; TAR Puglia, Bari, Sezione III, n. 1125 del 02/07/2021; ANAC parere precontenzioso n. 237/2022).

Pertanto, la stazione appaltante comunica che non sarà data nessuna comunicazione ai concorrenti circa la pubblicità delle sedute.

Le sedute di gara virtuali, ovvero quelle che si svolgono mediante piattaforme telematiche, sono ammissibili e non inficiano la legittimità della procedura di gara. La normativa e la giurisprudenza hanno chiarito che, grazie alla tracciabilità e all'inviolabilità delle offerte garantite dalle piattaforme, la mancata presenza fisica dei partecipanti alle sedute non compromette la validità del procedimento.

Peraltro la piattaforma ASMECOMM utilizzata per l'espletamento della gara, assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente o meno della presenza o meno del pubblico), posto che ogni operazione compiuta risulta essere naturalmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La gestione telematica della procedura consente non solo di tracciare tutte le operazioni compiute dai concorrenti e dalla stazione appaltante, tra cui il caricamento sulla piattaforma dedicata e la successiva apertura dei files contenenti le offerte, ma anche di garantire con certezza l'immodificabilità, la segretezza e l'inviolabilità delle offerte stesse.

In particolare, la gestione telematica della procedura è conforme ai principi alla base dell'azione amministrativa: sono infatti garantiti la par condicio dei concorrenti (in quanto tutti i partecipanti sono posti nelle condizioni di partecipare con le stesse modalità alle vari fasi della procedura di gara), la trasparenza e la pubblicità (in quanto ciascun concorrente ha pronta visibilità di quanto pubblicato nella piattaforma, di quanto depositato e dell'avanzamento delle fasi di gara) e l'imparzialità (poiché la Stazione appaltante mette tutti i concorrenti nelle medesime condizioni di prendere parte alle fasi di gara con le medesime modalità di partecipazione).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- **della Documentazione Amministrativa**
- **dell'Offerta Tecnica**
- **dell'Offerta Economica**

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

23. NOMINA DEL SEGGIO DI GARA

Il Seggio di Gara, e/o il RUP, nominato con determinazione dirigenziale, interviene per la presa d'atto degli operatori partecipanti alla procedura di gara e per la verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa. Il Seggio di gara, e/o il RUP all'uopo nominato, nella prima seduta redige apposito verbale prendendo atto del numero e dell'identità degli operatori partecipanti. Il verbale è propedeutico alla designazione dei componenti della Commissione Giudicatrice e all'avvio di lavori della Commissione stessa.

24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La Stazione Appaltante, per ragioni di semplificazione e accelerazione per la presente procedura di gara, ha determinato di avvalersi della facoltà di inversione procedimentale prevista dall'art. 107 comma 3 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale le offerte tecniche, economiche, vengono esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, procedendo all'istruttoria della documentazione amministrativa prodotta dai primi due (2) soggetti risultanti dalla graduatoria complessiva.

In tal caso, sarà adottato il procedimento ordinario, procedendo, pertanto, all'apertura delle offerte tecniche, economiche e temporali dopo l'esame e la verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara.

Il Seggio di gara e/o il RUP alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procede all'acquisizione delle offerte pervenute tramite la Piattaforma.

Il Seggio di gara e/o il RUP all'uopo nominato, nella prima seduta redige apposito verbale prendendo atto del numero degli operatori partecipanti. Il verbale è propedeutico alla designazione dei componenti della Commissione Giudicatrice e all'avvio di lavori della Commissione stessa.

- Apertura buste "offerta tecnica":

La Commissione Giudicatrice esamina le offerte tecniche ed economiche (c.d. "inversione procedimentale") prima della verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara e/o il RUP.

La Commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procede all'apertura della busta virtuale "offerta tecnica".

In una o più sedute riservate la Commissione procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri e modalità di cui al presente disciplinare

- Apertura buste "offerta economica":

A seguito di conclusione della fase di valutazione dell'offerta tecnica, in seduta virtuale, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; quindi, aprirà le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti.

Data lettura delle singole offerte, la Commissione procederà ad assegnare il punteggio secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare.

La graduatoria rimarrà cristallizzata per qualsivoglia evento successivo per invarianza della media e della consequenziale soglia di aggiudicazione. L'eventuale scorrimento della graduatoria seguirà nel caso di esito negativo dell'esame della documentazione dei concorrenti 1° e 2° in graduatoria.

Nella 1^a fase di apertura dell'offerta tecnica/economica, stante l'inversione procedimentale, non trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio, pertanto, la mancanza, l'incompletezza e/o l'irregolarità dei requisiti richiesti a pena d'esclusione con riferimento all'offerta tecnica/ economica dal presente disciplinare di gara non potranno essere sanate e determineranno l'esclusione immediata del concorrente.

- **Verifica documentazione amministrativa**

Successivamente alla trasmissione della graduatoria da parte della Commissione giudicatrice, il Seggio di gara, in seduta pubblica virtuale:

- esamina la documentazione amministrativa dei concorrenti 1° e 2° in graduatoria, onde verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- se del caso, attiva la procedura di soccorso istruttorio, da applicarsi secondo le disposizioni dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023;
- esclude dalla gara il concorrente che non ha presentato la documentazione richiesta o l'ha presentata in modo non conforme;
- redige apposito verbale relativo alle attività svolte.

25. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il Seggio di gara o il RUP, o la Commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto precedente.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica virtuale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, del Codice.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora in base a elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, potendosi avvalere del supporto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

N.B Ai fini della verifica di ANOMALIA, si intenderà anomala l'offerta che per giustificare i costi delle spese generali vada ad intaccare il valore del compenso professionale ritenuto dalla Stazione Appaltante improrogabile, tanto da non essere assorbito a ribasso.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione (art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023).

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nel Codice e negli allegati.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, acquisite dal RUP tramite FVOE. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca della proposta di aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

Nell'ipotesi di esito negativo delle verifiche si procede scorrendo la graduatoria.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto è stipulato entro i successivi 60 giorni e non prima che siano trascorsi 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 17 co.8 e co. 9 del d.lgs. 36/23, prima della stipula formale del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il contratto è stipulato in forma privata e in modalità elettronica rispettando le normative vigenti, e prevedendo l'utilizzo di una firma elettronica qualificata o digitale e la conservazione sostitutiva per garantire la validità e l'integrità del documento nel tempo.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92, comma 3, del citato Decreto Legislativo, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4- bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del decreto.

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del Codice, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20% (venti%) sul valore del contratto di appalto.

I pagamenti in acconto e i pagamenti a saldo sono disciplinati dagli artt. 27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Come previsto dall'art. 57 del D.lgs. 36/23, l'aggiudicatario si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente in via esclusiva il T.A.R. Calabria sede di Catanzaro.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 (tre) o da n. 5 (cinque) membri con funzioni o meno di lodo arbitrale.

29. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: – gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; – le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; – ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi

di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Università fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Fondazione UMG si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Fondazione UMG per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Fondazione UMG ai fini della redazione e della stipula del relativo Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Fondazione UMG potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Fondazione UMG, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Università potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (cd. "dati sensibili"). Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (cd. "dati giudiziari"), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Fondazione UMG in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Fondazione UMG, in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto potranno essere diffusi tramite il sito internet www.fondazioneumg.it. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 6/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Fondazione UMG, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.fondazioneumg.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Fondazione UMG, con sede in Viale Europa, Località Germaneto - 88100 Catanzaro, nella persona del Direttore Generale p.t.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Fondazione UMG per le finalità sopra descritte.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni riferite alla gara sul sito della piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile al Link: <https://piattaforma.asmecomm.it/>, attraverso la quale saranno rese note a tutti i concorrenti. A riguardo è onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto al presente disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante può revocare e/o annullare in autotutela la procedura di gara laddove rilevi vizi negli atti tali da inficiare la procedura e pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione.

F.to Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Domenico Biamonte